

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3738/2538

นาย สอาด พรหมกลิ่น
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมประจำจังหวัดปทุมธานี

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53, มาตรา 56

หนังสือขอขยายเวลาการชำระเงินค่าซื้อนาที่โจทก์มีไปถึงประธานคชก.ตำบลบึงคอไห ตามเอกสารหมายเลข.8มีข้อความว่าข้าพเจ้านายอาดพรหมกลิ่น ได้รับหนังสือของคชก.ตำบลเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2531ให้ข้าพเจ้านำเงินไปวางมัดจำนากับนางโซมปิ่นทอง มีกำหนด30วันตั้งแต่ได้รับหนังสือนั้นข้าพเจ้ายังไม่พร้อมที่จะนำเงินไปวางมัดจำจึงขอขยายเวลาออกไปอีก1ปีนับตั้งแต่วันที่24มีนาคม2531จนถึงวันที่24มีนาคม2532จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ด้วยข้อความในหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการขอขยายเวลาการชำระเงินค่าซื้อนาตามที่คชก.ตำบลบึงคอไหได้วินิจฉัยไว้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2531ไม่ใช่เป็นเรื่องคัดค้านคำวินิจฉัยของคชก.ตำบลบึงคอไหหนังสือดังกล่าวจึงมิใช่เป็นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลบึงคอไหต่อคชก.จังหวัดปทุมธานีตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2524มาตรา56วรรคหนึ่ง โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลบึงคอไหซึ่งให้โจทก์นำเงินไปทำสัญญาซื้อขายกับนางช. จำนวน1,000,000บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ออกหนังสือส่วนที่เหลือให้ชำระราคาทั้งหมดภายใน60วันคำวินิจฉัยของคชก.ตำบลบึงคอไหจึงถึงที่สุดตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตร

กรรมพ.ศ.2524มาตรา56วรรคสองเมื่อโจทก์ไม่ได้ไปทำสัญญาชื้อนากับนางช.
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโจทก์จึงหมดสิทธิที่จะชื้อนนั้นตามมาตรา53วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย และมีคำสั่งให้โจทก์มีสิทธิชื้อนา
ของผู้ให้เช่าก่อนบุคคลอื่นตามกฎหมาย

จำเลยให้การว่า ที่จำเลยวินิจฉัยว่าโจทก์หมดสิทธิชื้อนาค้นเป็นการวินิจฉัยถูก
ต้องตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่า หนังสือขอขยายเวลาการชำระเงินค่าชื้อนาที่
โจทก์มีไปถึงประธาน คชก.ตำบลบึงคอไห เมื่อวันที่24 มีนาคม 2531 ตามเอกสาร
หมาย จ.8 เป็นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลบึงคอไห เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2531 ตามที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ เห็นว่า ตามเอกสารหมาย จ.8 มีข้อความว่าข้าพเจ้า
นายสอาด พรหมกลิ่น ได้รับหนังสือของ คชก.ตำบลเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2531 ให้
ข้าพเจ้านำเงินไปวางมัดจำกับนางโซม ปิ่นทอง มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่ได้รับ
หนังสือนั้นข้าพเจ้ายังไม่พร้อมที่จะนำเงินไปวางมัดจำ จึงขอขยายเวลาออกไปอีก1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2531 จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2532จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณาให้ด้วย ข้อความในหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการขอขยายเวลาการชำระหนี้
ค่าซื้อนาตามที่คชก.ตำบลบึงคอไหได้วินิจฉัยไว้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2531 ไม่ใช่
เป็นเรื่องคัดค้านคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลบึงคอไหหนังสือดังกล่าวจึงมิใช่เป็น
อุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลบึงคอไหต่อ คชก.จังหวัดปทุมธานี ตามพระราช
บัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง เมื่อข้อเท็จ
จริงฟังได้ว่า โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลบึงคอไหซึ่งวินิจฉัยเมื่อวัน
ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2531 ให้โจทก์นำเงินไปทำสัญญาซื้อนากับนางโซมจำนวน
1,000,000 บาท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือ ส่วนที่เหลือให้ชำระราคา
ทั้งหมดภายใน 60 วัน คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลบึงคอไหจึงถึงที่สุดตามพระราช
บัญญัติดังกล่าว มาตรา 56 วรรคสอง เมื่อโจทก์ไม่ได้ไปทำสัญญาซื้อนากับนางโซม
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโจทก์จึงหมดสิทธิที่จะซื้อนานั้นตามพระราชบัญญัติดัง
กล่าวมาตรา 53 วรรคสาม

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ